

محاضرة الضرائب

الشكل الرئيسي للإيرادات السيادية

1- مدخل إلى الضرائب

،

١-١ تعريف الضريبة

- تقدم لنا الأدبيات المالية تعاريف كثيرة للضريبة، نكتفي بعرض واحدٍ منها:

" الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا، وبصورة نهائية، إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية للدولة، مساهمة منه في التكاليف العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص".

2-1 خصائص الضرائب

- يمكن من التعريف السابق استنتاج عناصر أو خصائص عديدة للضريبة، وهي كما يلي:
- الضريبة فريضة مالية؛ أي مبلغ مالي يستقطع من ثروة الفرد.
- تدفع جبرا؛ والجبر هنا هو جبر قانوني لا معنوي، أي إجبار بنص القانون.
- نهائية، أي أنها غير قابلة للاسترداد.
- لا يترتب عليها نفع خاص للخاضع لها، و مقتضى ذلك هو أن يكون تقديرها غير خاضع لمدى استفادة الفرد منها، وإنما لمقدرته المالية.
- هي وسيلة لتحقيق نفع عام، أي تحقيق أهداف الدولة.

1-3 الأساس القانوني للضريبة

- والمقصود بالأساس القانوني للضريبة ذلك التبرير الذي يقدمه الفكر المالي لمسألة فرض الضريبة؛
- وفي هذا الإطار، وعبر كامل تاريخ المالية، قدّم لنا هذا الفكر نظريتين :
- نظرية أولى قديمة، وهي نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي؛
- ونظرية ثانية حديثة، وهي نظرية التضامن الاجتماعي.

ا-3-ا نظرية المنفعة والعقد الاجتماعي

- يتأسس حق الدولة في فرض الضريبة وفق تصور أصحاب هذه النظرية على تلك المنفعة التي تعود على الأفراد مقابل دفعهم للضريبة؛
- ويجمع هؤلاء المفكرين على فكرة وجود عقد ضمني يضبط العلاقة بين الدولة ودافع الضريبة؛
- غير أنهم اختلفوا في تحديد طبيعة هذا العقد، فهو عند آدم سميث على سبيل المثال عقد خدمات (ثمن الخدمات التي يتلقاها الأفراد)، بينما هو عند مونتيسكيو عقد تأمين (قسط من المال يدفع لتأمين باقي المال) ... إلخ.

1-3-2 نظرية التضامن الاجتماعي

- تقوم هذه النظرية على فكرة أنه تحت تأثير التطور الاجتماعي والاقتصادي ونمو الوعي السياسي المصاحب لهما في العصر الحديث، وصل أفراد معظم المجتمعات الإنسانية إلى قناعة مفادها ضرورة قيام كيان مستقل، يمثلهم وتُسند إليه إدارة الشؤون العامة للمجتمع بشكل مباشر بدلا عنهم؛
- هذا الكيان هو الدولة؛ ويقتضي وجودها نشوء تضامن اجتماعي بين هؤلاء الأفراد، يساهم بموجبه كل واحد منهم في تمويل نشاط الكيان، من خلال دفع مبلغ نقدي محدد حسب قدرته المالية، كي تقوم هذا الأخير بأداء الوظائف المطلوبة منها.

١-٤ قواعد الضريبة

- يقصد بقواعد الضريبة تلك المبادئ التي يسترشد بها المشرع المالي عند وضع النظام الضريبي للدولة؛
 - وهي قواعد تحقق مصلحة طرفي المعادلة الضريبية: الدولة والمكلف بدفع الضريبة أو الخاضع لها.
- وهذه القواعد أربعة، وهي على التوالي :
- ١- قاعدة العدالة والمساواة؛ ٢- قاعدة اليقين والوضوح؛ ٣- قاعدة الملائمة في الدفع؛
 - ٤- قاعدة الاقتصاد في النفقات.

١-٤-١ قاعدة العدالة والمساواة

- وتعني هذه القاعدة أن يحرص المشرع المالي عند وضع القوانين والأنظمة المالية على مسألة تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكلفين بالضريبة؛
- وتتحقق هذا القاعدة في ظل التصور التقليدي من خلال تطبيق الضريبة النسبية؛
- وتتحقق في ظل التصور الحديث من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية.

2-4-1 قاعدة اليقين والوضوح

- تقضي هذه القاعدة أن تتحدد الضريبة بشكل واضح ودقيق في كل الجوانب؛
- سواء من حيث الوعاء؛
- أو السعر؛
- أو مواعيد الدفع.

1-4-3 قاعدة الملائمة في الدفع

- معنى هذه القاعدة هو وجوب تنظيم الضريبة بشكل يناسب ظروف المكلفين بها، وتيسير عملية دفعه؛
- سواء من حيث موعد الدفع؛
- أو طرائق الدفع : الاقتطاع من المنبع مثلاً.

١-4-4 قاعدة الاقتصاد في النفقات

- معنى هذه القاعدة هو ضرورة التزام المشرع بفكرة الاقتصاد في النفقات عند تحصيل الضريبة حتى تكون الحصيلة وفيرة؛
- ويقتضي ذلك وضع أيسر الطرق وأبسط إجراءات التحصيل.

5-1 أهداف الضريبة

- لقد تطورت أهداف الضريبة بتطور دور الدولة؛
- كان الهدف الوحيد في ظل الدولة الحارسة هو الهدف المالي،
- وهو هدف تاريخي ارتبط بالدولة الحارسة، ويقصد به جمع المال الضروري لتغطية نفقات الوظائف الأساسية المعروفة للدولة التقليدية.
- ثم صار للضريبة أهداف أخرى: اقتصادية واجتماعية وسياسية بعد زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية (منذ الثلاثينيات على وجه الخصوص)

1-5 أهداف الضريبة (تابع)

- **الهدف الاجتماعي:** ويتلخص في استعمال الضريبة كأداة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية المختلفة بواسطة عملية إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة.
- **الهدف الاقتصادي:** وهو استخدام الضريبة كأداة لتصحيح الاقتصادي: لزيادة معدلات النمو والعمالة في فترات الانكماش الاقتصادي، ولمكافحة التضخم في فترات التوسع.
- **الهدف السياسي:** وذلك باستخدامها كأداة أساسية للضغط السياسي على المعارضين للسلطة لحملهم على تغيير مواقفهم المناوئة لها.

١-6 التنظيم الفني للضريبة

- يقصد بالتنظيم الفني للضريبة تنظيم مسائل الوعاء والسعر.
- **وعاء الضريبة:** والمقصود بالوعاء هنا هو المادة الخاضعة للضريبة، أي الجزء - وليس الكل - من المصدر الذي تستقطع منه الضريبة؛ والمصدر غالبا ما يكون هو الدخل، على اعتبار هذا الأخير مصدرا متجددا، لأن القاعدة الذهبية في الجباية الضريبية هي أن تستقطع الضريبة من مصدر متجدد، لكن أحيانا، وعلى وجه الاستثناء، تكون من رأس المال، وهنا يصبح معنى الوعاء متطابقا مع معنى المصدر.
- **سعر الضريبة:** والمقصود بالسعر هنا هو مقدار ما يمكن اقتطاعه من الوعاء بوصفه ضريبة، ويمكن تعريفه أيضا بأنه نسبة الضريبة إلى وعائها أو مبلغ الضريبة في علاقته بالوعاء الذي اقتطع منه.

١-٦-١ وعاء الضريبة

- يتم في موضوع الوعاء بحث ثلاث إشكاليات:
- إشكالية اختيار المادة الخاضعة للضريبة (الموضوع): بين الضريبة على الأشخاص (العصور القديمة) والضريبة على الأموال، سواء في شكل ضريبة على الدخل أو على رأس المال (العصر الحديث)؛
- إشكالية اختيار شكل الضريبة: الاختيار بين نظام يقوم على فرض ضريبة وحيدة (في العصر القديم)، أو نظام يقوم على فرض ضرائب متعددة (في العصر الحديث)، وهو ما يتناسب مع الظروف الحالية للاقتصاد؛
- إشكالية اختيار أسلوب فرض الضريبة: الاختيار بين الأسلوب المباشر والأسلوب غير المباشر، أي بين الضريبة المباشرة: على الدخل والثروة، والضريبة غير المباشرة: على التداول والضريبة.

1-6-2 سعر الضريبة

في موضوع السعر يتم بحث إشكاليتين اثنتين:

(1) إشكالية نوع الضريبة (من خلال التطور التاريخي): من **ضريبة توزيعية** في القرون الوسطى الى **ضريبة قياسية** في العصر الحديث؛ ولها ثلاثة صيغ متباينة: نسبية وتصاعدية وتنازلية.

(2) إشكالية كيفية تقدير الضريبة: أي اشكالية تحديد المبلغ الواجب دفعه؛ وهو ما يحتاج 3 خطوات:

- الخطوة الأولى هي التأكد من الواقعة المنشئة للضريبة؛
- الخطوة الثانية هي خطوة تقدير الوعاء؛
- الخطوة الثالثة هي تحديد سعر الضريبة

١-٦-٢ سعر الضريبة

- إشكالية نوع الضريبة (التطور التاريخي):
- من **ضريبة توزيعية** في القرون الوسطى الى **ضريبة قياسية** في العصر الحديث؛
- وهنا لما كان المعمول به هو الضريبة التوزيعية، كان يتم في الأول تحديد مقدار الحصيلة الضريبية بشكل دقيق، ثم يتم بعد ذلك توزيع تحصيل المبلغ المحدد على الأقاليم او المقاطعات المختلفة للدولة؛
- وبتطبيق الضريبة القياسية، تغير شكل تحصيل الضريبة، حيث لا يضبط المشرع الحصيلة مقدماً، وإنما يكفي بتحديد سعر الضريبة فقط، وبثلاث صيغ متباينة: نسبية وتصاعدية وتنزلية.

أ-6-2 سعر الضريبة

إشكالية تقدير مبلغ الضريبة: أي تحديد القيمة الواجب دفعها؛ عبر ثلاث خطوات:

- **الخطوة الأولى** هي التأكد من الواقعة المنشئة للضريبة، حيث لا دين ضريبي دون واقعة منشئة له، وهذه الواقعة قد تكون هي الحصول على دخل في نهاية فترة زمنية محددة، أو تملك رأسمال أو ثروة معينة في نقطة زمنية محددة أيضاً، أو إتمام صفقة تجارية، أو عبور لسلعة عبر الحدود ودخولها أو خروجها من نطاق السيادة (الضريبة الجمركية).

1-6-2 سعر الضريبة

الخطوة الثانية

هي خطوة تقدير الوعاء، وتستخدم ثلاثة طرق لتقدير حجم هذا الوعاء:

- **التقدير عن طريق السلطة الضريبية ذاتها:** تقديرا إداريا مباشرا (بالمعاينة والتحري) أو تقديرا إداريا غير مباشر (اعتمادا على بعض المظاهر الخارجية كعدد عمال المؤسسة)؛
- **وطريقة التقدير استنادا إلى إفادة المكلف بالضريبة؛**
- **ثم الطريقة الثالثة وهي طريقة التقدير بواسطة آخرين،** أي جهة ثالثة تقدم معلومات حول حجم تعاملات الزبائن الذين يتعاملون معها. مثلا: شركة صنع أدوية تقدم للإدارة الضريبة معلومات حول مشتريات الزبائن وأرقام أعمالهم معها، وميزة هذه الطريقة الأخيرة أنها تحد من الغش.

1-6-2 سعر الضريبة

الخطوة الثالثة:

هي تحديد سعر الضريبة، سواء في شكل نسبة مئوية ثابتة من الوعاء، أو في شكل تصاعدي أو في شكل تنازلي.